

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제22-복무-11호

제 목 직장이탈금지 위반

소관부서

☎☎본부 ○○기지본부, ☎☎본부 ◎◎기지본부, ☎☎본부 ◇◇기지본부, ☎☎본부 ◆◆기지본부, ☎☎본부 □□지역본부, ☎☎본부 ○○지역본부, ☎☎본부 ■■지역본부, ☎☎본부 △△지역본부, ▽▽연구원, ☎☎본부 ▷▷▷지역본부, ☎☎본부 ►►지역본부, ☎☎본부 ♠♠♠♠지역본부, ☎☎본부 ♡♡♡♡지역본부, ☎☎본부 ♣♣LNG본부

조치부서 ☆☆조직처

내용

1. 사건 개요

사업소 지회장인 차장 AAA, 과장 BBB, 과장 CCC, 과장 DDD, 과장 EEE, 과장 FFF, 과장 GGG, 과장 HHH, 책임연구원 III, 차장 JJJ, 차장 KKK, 대리 LLL, 과장 MMM, 과장 NNN, 과장 OOO(이하 “사업소 지회장 15명”)은 0000. 0. 00. 부터 0000. 0. 00. 기간 동안 ☆☆부의 근무지 복귀명령을 미이행하여 근무시간 중 본사 8층 복도 및 1층 로비 등에서의 농성에 참여하기 위해 본래의 근무지를 이탈하여 공사의 사규를 위반하였다. 본 사건 관련 사업소 지회장 15명 현황은 다음과 같다.

<사업소 지회장 명단>

연 번	성 명	소 속 부 서	직 급	입 사 일	비 고
1	AAA	○○기지본부 ○●부	3급/차장	0000.00.00	○○기지 지회장
2	BBB	◎◎기지본부 ◆◆◆◆2부	4급/과장	0000.00.00	◎◎기지 지회장
3	CCC	◇◇기지본부 ■■부	4급/과장	0000.00.00	◇◇기지 지회장
4	DDD	◆◆기지본부 ◆◆◆◆부	4급/과장	0000.00.00	◆◆기지 지회장
5	EEE	□□지역본부 ○●부	4급/과장	0000.00.00	□□지회장
6	FFF	○○지역본부 ○●부	4급/과장	0000.00.00	○○지회장
7	GGG	■■지역본부 ●●●●부	4급/과장	0000.00.00	■■지회장
8	HHH	△△지역본부 ■■부	4급/과장	0000.00.00	△△지회장
9	III	▽▽연구원 ■■■■■■■■■■부	책임연구원	0000.00.00	▽▽지회장
10	JJJ	▷▷▷▷지역본부 ◆◆◆◆부	3급/차장	0000.00.00	▷▷ 지회장
11	KKK	▶▶지역본부 ■■부	3급/차장	0000.00.00	▶▶ 지회장
12	LLL	♠♠♠♠지역본부 ○●부	4급/대리	0000.00.00	♠♠지회장
13	MMM	♠♠♠♠지역본부 ◆◆◆◆부	4급/과장	0000.00.00	♠♠ 지회장
14	NNN	♡♡♡♡지역본부 ◆◆◆◆부	4급/과장	0000.00.00	♡♡ 지회장
15	OOO	♣♣LNG본부 ●●●●부	4급/과장	0000.00.00	♣♣지회장

2. 단체협약 및 관계규정

가. 단체 협약

공사 「단체협약」 제9조(근무시간 중 조합활동) 제1항에서 “조합활동은 지부 전임자 및 근로시간면제자를 제외하고는 근무시간 외에 함을 원칙으로 한다” 고 규정하고 있으며, 근무시간 중 공사에 사전 통보로 행할 수 있는 조합활동으로 제 1항 1호 가. “단체교섭, 노사협의회, 산업안전보건회의 참석시”, 나. “대의원회, 운영(집행)위원회 참석시”, 다. “회계감사, 선거 참석시”, 라. “지부 규정에 의한 선거 입후보자의 선거활동 기간” 으로 규정하고 있으며, 공사와 사전 협의로 행할 수 있는 사항으로 제1항 2호 가. “조합원 총회 참석시”, 나. “기타 조합(지부) 관련 행사로서 공사와 사전에 협의된 경우” 로 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’ 라고 규정하고 있다.

2) 공사 「☆☆규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’ 라고 규정하고 있다.

3) 공사 「☆☆규정」 제39조(직장이탈금지) ‘공사의 직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.’ 라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

사업소 지회장 15명은 전국공공운수노동조합 한국가스공사지부(이하 “가스공사 지부”)의 사업소별 지회장으로 선출된 제17대 지회장으로서 각 지회를 대표하고 지회의 전반업무를 총괄하여 비전임으로 지회장 업무를 수행함과 동시에 각 사업소 실무부서에 소속된 부서원으로서,

가. 1차 근무지 복귀명령(0000. 0. 00.) 미준수

가스공사 지부는 0월 지부운영위원회를 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 @@@@지역본부에서 개최한 바 있다.

그럼에도 0000. 0. 00. 가스공사 지부는 첫 번째 0월 임시 지부운영위원회가 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 본사에서 개최됨을 공사에 사전 통보하였으며, 같은 날 § § § § 부는 근무시간 중 행할 수 있는 조합활동인 운영위원회의 개최 목적 외 타목적 활용은 불가함을 가스공사 지부에 통보하였다.

이후, 0000. 0. 00. 지부운영위원회 위원인 사업소 지회장 15명이 임시 지부 운영위원회 참석을 명목으로 본사에 도착하여 지부 집행부와 함께 본사 8층 복도 등에서 근무시간 중에 피켓시위, 연좌농성 등 근무시간 중 허용되지 않는 조합활동을 행한 사실이 확인되었고, 이에 0000. 0. 00. ☆☆☆부에서 사업소 지회장 15명에게 공문으로 근무지에 복귀할 것을 명하였음에도 불구하고, 사업소 지회장 15명은 0000. 0. 00.까지 이를 이행하지 않은 사실이 있다.

또한, 0000. 0. 00. 가스공사 지부는 두 번째 0월 임시 지부운영위원회가 연이어 개최됨(0000. 0. 00. ~ 0000. 0. 0.)을 사전 통보하고, 동 기간 동안에도 사업소 지회장 15명은 계속하여 근무지 복귀명령을 미준수한 사실이 있다.

나. 2차 근무지 복귀명령(0000. 0. 0.) 미준수

0000. 0. 0. 가스공사 지부는 0월 임시 지부운영위원회가 0000. 0. 0.부터 0000. 0. 00.까지 개최될 것을 다시 통보하였고, 이에 §§§§ 부는 근무시간 중 허용되지 않는 조합활동에 대한 근태협조가 불가함을 가스공사 지부에 회신하였다.

이후, 0000. 0. 0.부터 사업소 지회장 15명은 0월 임시 지부운영위원회 참석 명목으로 본인들의 근무지가 아닌 본사 8층 복도 및 1층 로비 등에서 근무시간 중 허용되지 않는 조합활동을 계속 행한 사실이 확인되었고, 이에 0000. 0. 0. ☆☆☆부에서 사업소 지회장 15명에게 공문으로 2차로 근무지에 복귀할 것을 명하였음에도 불구하고, 사업소 지회장 15명은 여전히 0000. 0. 0.부터 0000. 0. 00.까지의 기간에도 이를 이행하지 않은 사실이 있다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 관련자 의견

1) 사업소 지회장 15명 포함 노동조합의 주장

사업소 지회장 15명은 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 기간 동안 ☆☆부의 근무지 복귀명령을 이행하지 않고 근무시간 중 본사에 있었던 사실은 인정하나, 동 기간 동안 단체협약에 따라 근무시간에 행할 수 있는 정당한 조합활동인 지부 운영위원회가 본사 노동조합 사무실, 8층 농성장, 1층 농성장에서 개최되었으며, 사업소 지회장 15명도 지부운영위원회 위원으로서 해당 운영위원회에 참석하여 사측의 노사 간 교섭(단체협약, 임금협약, 노사협의회) 해태에 따른 교섭방향논의, 사측의 직무급 지급방식 일방적 변경시행에 대한 논의, 사측의 조합원 임금 삭감(통상임금) 대응 논의, 사측의 공급관리소 운영형태 변경계획에 따른 논의 등을 의제로 회의를 시행하였기 때문에 정당한 노동조합활동 수행을 사유로 ☆☆부의 근무지 복귀명령을 이행하지 않았다고 진술하고 있으며,

가스공사 지부는 단체협약 및 임금협약 교섭을 진행하기 위해 단체협약 교섭을 공문으로 수차례 요구하였음에도 사측이 교섭을 거부함에 따라 사업소 지회장들도 지부운영위원으로서 지부규정 및 단체협약에 명시되어 있는 정당한 노동조합활동으로써 동 기간 동안 교섭을 상시 요구하였다고 주장하고 있다.

2) 감사 의뢰부서(§ § § § 부) 의견

통상적인 운영위원회는 월 1회 정도 개최되어 왔고, 본사에서 진행되는 경우 지부운영위원회 위원 26명이 참가하는 회의장은 § § § § 부에서 대규모 인원이 수용 가능한 4층 대회의실 등을 사전 예약하여 제공해 왔으며, 운영위원회 회의

는 지부운영위원회 위원 전부(26명)가 참석하여 통상 4~5시간 동안 진행한 점 등에 비추어 봤을 때 운영위원회 회의를 동 기간 중에 개최하지 않았고, 사업소 지회장 15명이 포함된 지부운영위원회 위원들이 8층을 점거하고 농성하는 등 지부 운영위원회를 개최 목적과 달리 활용하는 것을 확인하였다고 주장하였다.

또한, 공사가 근무시간 중 정당한 조합활동으로 인정한 운영위원회를 개최 목적 외 타목적으로 활용할 경우 참석한 지회장은 무노동무임금 적용 및 징계책임도 부담할 수 있음을 공문으로 전달하였고, 실제 해당기간 무노동무임금을 적용했지만 현재까지 누구도 이의를 신청하지 않았으며, “이는 지부 운영위원 스스로 운영위원회를 개최목적 외 활용했다는 사실을 인정했다고 판단된다”고 주장하였다.

3) 판례 및 행정해석

대법원 판례에 따르면 전임이 아닌 조합원의 조합활동은 근무시간 중에 하여야 할 특별한 사정이 없는 한 근무시간 외에 행하는 것이 원칙이며, 사업장 내 조합 활동에 있어서 사용자의 시설관리권에 바탕을 둔 합리적인 규율이나 제약에 따라야 한다고 판단하고 있다.

노동조합의 활동이 정당하다고 하기 위하여는 행위의 성질상 노동조합의 활동으로 볼 수 있거나 노동조합의 묵시적인 수권 혹은 승인을 받았다고 볼 수 있는 것으로서 근로조건의 유지개선과 근로자의 경제적 지위의 향상을 도모하기 위하여 필요하고 근로자들의 단결 강화에 도움이 되는 행위이어야 하며, 취업규칙이나 단체협약에 별도의 허용규정이 있거나 관행, 사용자의 승낙이 있는 경우 외에는 취업시간 외에 행하여져야 하고, 사업장 내의 조합활동에 있어서는 사용자의 시설관리권에 바탕을 둔 합리적인 규율이나 제약에 따라야 하며 폭력과 파괴행위 등의 방법에 의하지 않는 것이어야 할 것이다. (대법원 1992. 4. 10. 선고 91도3044 판결)

한편, 고용노동부 행정해석에 따르면 단체협약상 근무시간 중 조합활동 허용

사유에 해당한다고 하더라도 업무의 정상적 운영을 저해하지 않는 범위 내에서 이루어져야 하며, 조합 운영에 필요한 회의를 근무시간 중 조합활동 허용 사유로 할 경우 그 시간적 범위는 상정 안전처리에 필요한 최소한의 시간으로 봄이 타당하다고 해석하고 있다.

귀 질의의 경우 단체협약에서 '근무시간 중 조합활동'을 인정하는 경우를 열거하면서 '상급단체의 회의, 행사 및 교육'을 언급하고 있는 바, 만약 동 규정을 상급단체가 주관하는 모든 행사에 적용된다고 할 경우 상급단체의 통보에 의해 제한 없이 조합활동이 가능하게 되어 사실상 파업과 동일한 결과를 초래하게 되어 '근로계약'의 본질적 요소를 훼손한다 하지 않을 수 없으므로 동 규정은 업무의 정상적 운영을 저해하지 않는 범위 내에서 그 효력을 갖는 내재적 한계가 있다 할 것임. (노조68107-919, 2001.08.14.)

단체협약으로 조합활동은 노조 전임자를 제외하고는 취업시간 외에 행하되 정기총회 및 임시대의 원회 등은 취업시간 중이라도 회사측에 사전 통보함으로써 조합활동을 할 수 있다고 규정한 취지를 고려할 때 노조에서 조합 총회를 개최하기 위하여 회사에 사전 통보를 하는 경우 취업시간 중이라도 총회개최가 가능하다고 사료되며, 취업시간 중에 정당한 조합활동으로 인정받을 수 있는 총회 개최시간은 상정된 안전을 처리하는데 필요한 최소한의 시간으로 봄이 타당함. (노조 01254-393, 1997.04.23.)

나. 판 단

관련자 의견 등을 종합하면, 사업소 지회장 15명이 단체협약상 근무시간 중 조합활동으로 인정되는 지부운영위원회에 참석하여 정당한 조합활동을 하였다는 노동조합의 주장은 운영위원회 장소가 통상적인 범주를 벗어난 8층 임원실 복도 및 1층 로비 등에서 행하였다고 진술하고 있는 점, 통상적 회의 소요시간인 4~5 시간 정도로 운영위원회가 장시간 지속된 정황도 발견되지 않은 것으로 확인되는 점, 운영위원회 개최기간도 0000. 0. 00.부터 0000. 0. 00.까지 장기간에 걸쳐 상시적으로 개최하였다고 주장하는 점 등을 볼 때 회의 안전 처리에 필요한 시간의 범위 내에서 지부운영위원회가 정상적으로 개최·운영되었다고 보기 어렵다고 판단된다.

이에, § § § § 부의 지부 운영위원회 개최목적 외 타목적 활용 불가 통보(0000. 0. 00.), 임시 지부 운영위원회 개최에 대한 회신(0000. 0. 00., 0000. 0. 0.) 및 여덟 차례에 걸쳐 발송한 근무지 복귀 요청(0000. 0. 00., 0000. 0. 00., 0000. 0. 00., 0000. 0. 00., 0000. 0. 00., 0000. 0. 0., 0000. 0. 0., 0000. 0. 0.) 공문 등을 통해 사업소 지회장 15명에게 근무시간 중 허용되지 않은 조합활동을 중지할 것을 사전에 충분히 고지하였음에도 불구하고, 사업소 지회장 15명이 ☆☆부의 두 차례의 근무지 복귀 명령(0000. 0. 00., 0000. 0. 0.)을 미이행하고 근무시간 중 본사 8층 복도 및 1층 로비 등에서 피켓시위, 연좌농성을 행한 사실은 § § § § 부가 기록한 채증자료(사진 및 동영상)에 의해 명백히 확인된다.

따라서, 해당 기간 동안 사업소 지회장 15명이 본사에서 단체협약상 허용되지 않는 근무시간 중 조합활동을 행하기 위해 근무지 복귀명령을 미이행한 행위는 공사 「인사규정」 제39조(직장이탈금지)를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 공사의 직원은 「인사규정」 상 규정된 「성실의무」에 따라 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 하며, 「직장이탈금지」에 따라 정당한 이유 없이 근무지를 이탈하지 하지 않고 맡은 바 직무를 책임감 있게 수행하여야 한다.

사업소 지회장 15명은 지부운영위원회 참석을 명목으로 본사 8층 및 1층에

서 근무시간 중 허용되지 않은 조합활동을 하며 ☆☆부의 정당한 근무지 복귀명령을 이행하지 않고 본인들의 근무지를 이탈한 점 등 제반 사정을 종합할 때 사업소 지회장 15명에게 징계에 해당하는 인사상 조치가 필요하다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 제39조(직장이탈금지), 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 위반한 아래의 사업소 지회장 15명에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(감봉)

[사업소 지회장 15명]

○○기지본부 ●●부	차 장(3급)	AAA
◎◎기지본부 ◆◆◆◆2부	과 장(4급)	BBB
◇◇기지본부 ■■부	과 장(4급)	CCC
◆◆기지본부 ◆◆◆◆부	과 장(4급)	DDD
□□지역본부 ●●부	과 장(4급)	EEE
○○지역본부 ●●부	과 장(4급)	FFF
■■지역본부 ●●●●부	과 장(4급)	GGG
△△지역본부 ■■부	과 장(4급)	HHH
▽▽연구원 ■■■■■■■■■■부	책임연구원	III
▷▷▷▷지역본부 ◆◆◆◆부	차 장(3급)	JJJ
▶▶지역본부 ■■부	차 장(3급)	KKK
♠♠♠♠지역본부 ●●부	대 리(4급)	LLL
♠♠♠♠지역본부 ◆◆◆◆부	과 장(4급)	MMM
♡♡♡♡지역본부 ◆◆◆◆부	과 장(4급)	NNN
♣♣LNG본부 ●●●●부	과 장(4급)	OOO